

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2102/2532

นายจำรูญ บุญครอง

โจทก์

นางบุญมี จิตระเพชร

จำเลย

นายสุวรรณหรือสิบตรีสุวรรณ จิตระเพ

ชร์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องด้วยนางบุญมี จิตระเพชร จำเลยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 68,740 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 111)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114) ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วปรากฏว่าทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน จึงให้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 127)

คำสั่ง

ได้พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นเป็นการสมควรอนุญาตให้ผู้ร้อง
เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ

ได้พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นเป็นการสมควรอนุญาตให้ผู้ร้อง
เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ

(ปรีชา ธนานันท์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ